南宁市邕宁区蒲庙镇桂民投总部基地项目“4·6”高处坠落一般事故调查报告

编制单位: 南宁市邕宁区蒲庙镇桂民投总部基地项目“4·6”高处坠落一般事故调查组

编制日期: 2023 年 5 月 31 日

目录

目录 - 2 -
一、事故发生单位及相关单位概况 - 3 -
二、项目承揽关系及项目概况 - 6 -
（一）项目承揽情况 - 6 -
（二）项目概况 - 7 -
三、事故发生经过 - 7 -
四、事故应急处置情况 - 8 -
五、事故现场勘验及人员伤亡情况 - 8 -
（一）事故现场勘验情况 - 8 -
（二） 事故现场照片示意图 - 8 -
（三）人员伤亡和直接经济损失情况 - 14 -
六、事故发生直接原因及原因分析 - 14 -
七、相关单位存在问题 - 15 -
八、事故责任认定及对事故责任单位、责任人处理建议 - 17 -
（一）建议追究刑事责任人员 - 17 -
（二）对事故单位的责任认定和处理建议 - 18 -
（三）相关责任人的责任认定和处理建议 - 20 -
九、事故防范和整改措施 - 21 -

南宁市邕宁区蒲庙镇桂民投总部基地项目“4·6”高处坠落一般事故调查报告

2023年4月6日14时许，在南宁市邕宁区蒲庙镇桂民投总部基地项目4栋发生一起高处坠落一般事故，造成1人死亡，2人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，由城区应急管理局牵头，会同区委政法委、市公安局邕宁分局、城区住建局、人社局、总工会、蒲庙镇人民政府组成南宁市邕宁区蒲庙镇桂民投总部基地项目“4·6”高处坠落一般事故调查组（以下简称调查组）。事故调查组经过调查取证，查明了事故发生的经过和原因，确定了事故性质，分清了事故责任，提出了事故处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下:

经调查组依法调查取证、分析，南宁市邕宁区蒲庙镇桂民投总部基地项目“4·6”高处坠落一般事故是一起因违章作业导致的生产安全责任事故。

一、事故发生单位及相关单位概况

桂民投总部基地建设单位：广西桂民投新材料科技有限公司（以下简称桂民投公司），统一社会信用代码：91450108MA5P8EJG29；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：黄媛；注册资本：10000.000000万人民币；成立日期：2019年12月23日；登记机关：南宁市邕宁区市场监督管理局；核准日期：2021年05月20日；登记状态：存续（在营、开业、在册）；住所：南宁市邕宁区蒲津路229号原县交通局办公室3楼44号；经营范围：一般项目：石墨烯材料销售；非金属矿物制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）等。

监理单位：广西联睿建设工程项目管理有限公司（以下简称联睿建设），统一社会信用代码：91451300199770271J；类型：其他有限责任公司；法定代表人：殷韬；注册资本：300.000000万人民币；成立日期：1995年12月08日；登记机关：南宁市良庆区市场监督管理局；核准日期：2020年12月31日；登记状态：存续（在营、开业、在册）；住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦4401室；经营范围：许可项目：工程建设监理；代编工程预算、结算等。

总承包单位：广西裕达工程有限公司（以下简称裕达工程），统一社会信用代码：91451300765845558U；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：宁涛；注册资本：71000.000000万人民币；成立日期：2004年10月27日；登记机

关: 金秀瑶族自治县市场监督管理局; 核准日期: 2021 年 11 月 01 日; 登记状态: 存续(在营、开业、在册); 住所: 金秀瑶族自治县金秀镇解放路 170-1 号; 经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 建筑智能化工程施工; 文物保护工程施工; 消防设施工程施工; 施工专业作业等。

排油烟管道发包单位: 南宁五象饭店有限公司(以下简称五象饭店), 统一社会信用代码: 91450109MAC9446N66; 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 法定代表人: 何道军; 注册资本: 5000.000000 万人民币; 成立日期: 2023 年 02 月 23 日; 登记机关: 南宁市邕宁区市场监督管理局; 核准日期: 2023 年 02 月 23 日; 登记状态: 存续(在营、开业、在册); 住所: 南宁市邕宁区蒲津路 229 号原县交通局办公楼 2 楼 90 号; 经营范围: 许可项目: 餐饮服务; 住宿服务; 酒类经营; 烟草制品零售; 食品销售等。

排油烟管道承包单位: 来宾市潍淞通风设备有限公司(以下简称潍淞公司), 统一社会信用代码: 91451302MA5QGLE97N; 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 法定代表人: 韦松; 注册资本: 200.000000 万人民币; 成立日期: 2021 年 05 月 25 日; 登记机关: 来宾市兴宾区市场监督管理局; 核准日期: 2021 年 07 月 01 日; 登记状态: 存续(在营、开业、在册); 住所: 来宾市兴宾区龙湾路 208 号裕达·新世纪 B 区 8 号楼龙湾路 196 号第三层; 经营范围: 一般项目: 制冷、空调设备制造; 制冷、空调设备销售; 风

机、风扇制造；风机、风扇销售；机械电气设备制造等。

排油烟管道项目承揽人：李哲民，男，广西马山县人，壮族，桂民投总部基地项目 4#楼酒店厨房排油烟风管工程项目施工承揽人。

二、项目承揽关系及项目概况

（一）项目承揽情况

2020 年 12 月 15 日，桂民投公司与裕达工程签订桂民投总部基地建设工程施工总包合同，工程名称：桂民投总部基地；项目地址：南宁市五象大道南侧、龙岗大道西侧。

2020 年 10 月 20 日，桂民投公司与联睿建设签订桂民投总部基地—1#~4#楼地上部分建设工程监理合同。

2023 年 2 月 18 日，桂民投公司与五象饭店签订合作框架协议，自愿将位于南宁市五象大道 218 号的 4 号楼 1-23 层租赁给五象饭店，但未签订相关协议及合同。

2023 年 3 月 26 日，五象饭店与潍淞公司签订桂民投总部基地项目 4#楼酒店厨房排油烟风管工程专业分包合同，将桂民投总部基地项目 4#楼酒店厨房排油烟风管工程发包给潍淞公司，并指派翟坪清为五象饭店现场代表，负责对工程质量、进度进行监督检查。工程名称：桂民投总部基地项目 4#楼酒店厨房排油烟风管工程，工程地点：广西南宁市邕宁区龙岗大道与五象大道交会处。

潍淞公司承揽桂民投总部基地项目 4#楼酒店厨房排油烟风管工程后，口头将该工程发包给李哲民，未签订相关合同协议，由李哲民组织人员进行施工。

（二）项目概况

1.桂民投总部基地建设工程，位于南宁市五象大道南侧、龙岗大道西侧，总建筑面积约为 368263.09m²，其中地上建筑面积为 271604.57m²，地下建筑面积为 96658.52m²，合同计划于 2020 年 5 月 16 日开工，签约合同价为 1122013320.89 元。

2.桂民投总部基地项目 4#楼酒店厨房排油烟风管工程，位于广西南宁市邕宁区龙岗大道与五象大道交汇处，桂民投总部基地 4#楼，于 2023 年 3 月 25 日开工，工程总价为 249249.00 元。

三、事故发生经过

2023 年 4 月 6 日 13 点 30 分，李升民、李哲民、何懂万、陆皇福、陆泽华、何懂胜共六人在桂民投总部基地项目 4#楼进行油烟管道安装作业。李升民与何懂胜在 24 楼油烟井道口用电葫芦将油烟管道吊入 22 楼井道内，李哲民、陆皇福、陆泽华在油烟井道内安装管道螺丝。14 点 30 分，油烟管道突然整体下坠垮塌，陆皇福、陆泽华、李哲民 3 人跟随油烟管道一起掉落，造成陆皇福死亡，陆泽华、李哲民受伤。

四、事故应急处置情况

事故发生后，李升民听到李哲民在 9 楼呼救，随后使用角磨机

割开油烟管道将李哲民救出。接到事故信息后，城区区委常委、副区长伍光清，副区长潘海英第一时间率城区应急管理局、住建局、卫健局、邕宁消防救援大队、公安分局等部门赶赴现场进行事故救援、善后处置等工作。经救援，于16时00分破墙将陆泽华从7楼井道内救出、16时41分破墙将陆皇福从8楼井道内救出。李哲民、陆泽华被解救后经现场医护人员查看并立即送往医院进行进一步治疗，无生命危险。陆皇福经医护人员现场抢救无效死亡。

五、事故现场勘验及人员伤亡情况

（一）事故现场勘验情况

经调查现场勘查，事故现场位于南宁市邕宁区蒲庙镇桂民投总部基地项目4#楼（图1）；4#楼24楼油烟管道井口处放置吊装油烟管道，该管道长3m宽1m高1.2m（图2）；管道旁放置电葫芦及遥控器1个（图3）；25楼井道内安装红色横栏，红色吊钩挂于横栏中段（图4），用于吊装油烟管道进入井道内；油烟管道井口长5.6m，宽1.66m（图5）；9楼井道旁放置角磨机1台，油烟管道使用的40×40×3角钢单支支架（图6），角磨机切割位置（图7）；井内油烟管道多处挤压变形（图8）。

（二）事故现场照片示意图



图 1.事故发生位置



图 2.油烟管道长 3m，宽 1m，高 1.2m



图 3.电葫芦及遥控器



图 4.红色横栏、吊钩挂于横栏中段



图 5.油烟管道井口长 5.6m，宽 1.66m



图 6.角磨机，40×40×3 角钢单支支架



图 7.李升民使用角磨机切割管道救援李哲民处



图 8.井内油烟管道多处挤压变形

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

死者信息：陆皇福，男，广西宁明县人，壮族，系桂民投总部基地项目4#楼酒店厨房排油烟风管工程项目油烟管道安装工人，在事故中死亡。

伤者信息：李哲民，男，广西马山县人，壮族，系桂民投总部基地项目4#楼酒店厨房排油烟风管工程项目承揽人，在事故中受伤。

伤者信息：陆泽华，男，广西宁明县人，壮族，系桂民投总部基地项目4#楼酒店厨房排油烟风管工程项目油烟管道安装工人，在事故中受伤。

事故造成直接经济损失162.4494万元。

六、事故发生直接原因及原因分析

李哲民等人进行油烟管道安装作业过程中未按规范进行施工，致使油烟管道支架承受荷载不足，油烟管道于4月6日发生整体垮塌，造成未佩戴安全带[1]的陆皇福、李哲民、陆泽华在井道内施工时跟随油烟管道一同从高处坠落并受到烟管构件垮塌挤压，导致陆皇福在事故中死亡，李哲民、陆泽华受伤。具体原因分析如下：

（一）现场施工的油烟管道截面尺寸为1米×3米，而设计单位出具的施工蓝图上为两个截面尺寸1米×0.8米的油烟管道，在未进行设计变更的情况下，五象饭店擅自将原设计1米×0.8米的油

[1][?]《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具；

烟管道改为 1 米×3 米。实际施工的排油烟管尺寸与施工图纸严重不符，造成管道支架承受荷载不足[2];

（二）未按原设计图纸且无支架支撑荷载验算的情况下，凭经验采用 40×40×3 角钢横梁作为支撑，施工无相应的计算书、图纸和相应的依据[3]; 现场调查发现从 3 层至 25 层该油烟管道井目前均已隔层用砌体封闭，在封闭层未发现有支架安装的痕迹，原应每层安装的支架现改为两层安装一套，支架间距大于规范要求的 4m[4]，造成烟管承受荷载不足，最终整体垮塌;

（三）施工管道井内无结构板，工人施工无安全操作平台，无相应的安全防护措施，工人施工时未佩戴安全带[5]；未经安全教育培训，不具备必要的安全生产知识[6]，施工作业人员无相关资质开展高处作业[7]。

七、相关单位存在问题

（一）广西桂民投新材料科技有限公司，在总承包单位主体工

---

[2][?]《中华人民共和国建筑法》第五十八条第二款 :建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工 ,不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计；

[3][?] 图集《19K122-金属、非金属风管支吊架》3 页 2.2 条：适用风管规格:圆形风管直径或矩形风管长边不大于 2000mm 的风管。当圆形风管直径或矩形风管长边大于 2000mm 时，其支吊架形式和材料规格需由计算确定。

[4][?] 图集《20K607-防排烟及暖通防火设计审查与安装》第 80 页 4.3.5 条 : 风管应设置不少于 2 个固定点支架间距不应大于 4m , 风管的支架宜设置在角钢法兰连接处 , 不宜单独抱箍的形式固定风管 , 采用型钢支架并使风管重量通过角钢法兰作业于支架上；

[5][?]《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 3.0.5 : 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具；

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 :生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训 ,保证从业人员具备必要的安全生产知识 ,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程 ,掌握本岗位的安全操作技能 ,了解事故应急处理措施 ,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员 ,不得上岗作业；

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业；

程施工未竣工交付验收的情况下，与五象饭店签订合作框架，默许其进场装修作业施工，未告知监理单位与总承包单位，未与五象饭店签订安全生产管理协议，未对承租单位进行监督检查管理，对本单位的安全生产工作检查监督不力[8]，未及时发现并消除生产安全事故隐患；

（二）广西联睿建设工程项目管理有限公司，落实监理职责不到位，未有效开展检查巡查，未发现4#楼内开展排油烟管道项目施工，未发现施工人员在未取得相关资质的情况下进行高处作业，未及时发现并消除事故隐患；

（三）广西裕达工程有限公司，对项目工地内企业及施工作业人员底数不清，未及时发现施工人员擅自进入己方负责管理的项目4#楼开展排油烟管道施工作业，采取技术、管理措施不到位，未及时发现并消除事故隐患[9]；

（四）南宁五象饭店有限公司，将桂民投总部基地项目4#楼酒店厨房排油烟风管工程项目发包给不具备安全生产条件或相应资质的来宾市潍淞通风设备有限公司[10]，未报原设计单位同意，

---

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告；

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；

擅自变更图纸施工，未与承包单位签订安全生产协议，未定期检查承包单位安全生产情况，未有效协调、管理承包单位做好安全生产工作[11]；

（五）来宾市潍淞通风设备有限公司，在无相关资质承包桂民投总部基地项目 4#楼酒店厨房排油烟风管工程项目的情况下，又将该工程发包给不具备安全生产条件或相应资质的个人[12]，未对施工人员开展相应的安全技术交底及三级安全教育[13]，施工现场未安排安全员和技术人员指挥作业[14]。

八、事故责任认定及对事故责任单位、责任人处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

1.韦松，来宾市潍淞通风设备有限公司法定代表人。在无相应资质的情况下，非法承揽排油烟管道项目，并将项目发包给不具备安全生产条件及资质的个人进行施工[15]，与五象饭店排油烟管道工程现场代表翟坪清商定变更排油烟管道施工，未按照施工图纸设计进行，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除

---

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 :生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的 ,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议 ,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理 ,定期进行安全检查 ,发现安全问题的，应当及时督促整改。

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 :生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；

[13][?]《生产经营单位安全培训规定》第十四条、第十五条、第十六条进行培训；

[14][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 :生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；

[15][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 :生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人

生产安全事故隐患[16]。未有效履行主要负责人安全生产管理职责，对事故的发生负有责任，导致发生生产安全事故[17]，涉嫌重大责任事故罪[18]建议由南宁市公安局邕宁分局追究其刑事责任;

2.李哲民，桂民投总部基地项目4#楼酒店厨房排油烟风管工程项目承揽人。未按照工程设计图纸和施工技术标准施工[19]；组织未取得相关资质人员从事高处作业[20]，无相关资质承揽工程施工，从事生产经营活动[21]；未组织制定和实施安全教育和培训计划；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除从业人员作业过程中存在的生产安全事故隐患[22]。未履行主要负责人安全生产管理职责，对事故的发生负有责任，导致发生生产安全事故

[16][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[17][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；

[18][?]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条【重大责任事故罪;强令违章冒险作业罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[19][?]《中华人民共和国建筑法》第五十八条第二款：建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计;

[20][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业；

[21][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动；

[22][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[23]，涉嫌重大责任事故罪[24]。建议由南宁市公安局邕宁分局追究其刑事责任。

（二）对事故单位的责任认定和处理建议

1.广西桂民投新材料科技有限公司，在总承包单位主体工程施工未竣工交付验收的情况下，将项目出租给五象饭店，未与其签订相关合同协议及安全生产管理协议，未对承租单位进行监督检查管理，且未告知监理单位及总承包单位，对本单位的安全生产工作检查监督不力[25]，没有及时发现并消除生产安全事故隐患。对事故的发生负有责任，建议由南宁市邕宁区应急管理局依法进行行政处罚；

2.广西联睿建设工程项目管理有限公司，落实监理职责不到位，未有效开展检查巡查，未发现4#楼内开展排油烟管道项目施工，未发现施工人员在未取得相关资质的情况下进行高处作业，未及时发现并消除事故隐患。建议由城区住建局协调相关单位进行处理；

3.广西裕达工程有限公司，对项目工地内企业及施工作业人员底数不清，未及时发现施工人员进入项目4#楼开展排油烟管

---

[23][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；

[24][?]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条【重大责任事故罪;强令违章冒险作业罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[25][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

道施工作业，采取技术、管理措施不到位，未及时发现并消除事故隐患[26]。对事故的发生负有责任，建议由南宁市邕宁区应急管理局依法进行行政处罚；

4.南宁五象饭店有限公司，将桂民投总部基地项目 4#楼酒店厨房排油烟风管工程项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的潍淞公司[27]，未报原设计单位同意，擅自变更图纸施工，未与承包单位签订安全生产管理协议，未定期检查承包单位安全生产情况，未有效协调、管理承包单位做好安全生产工作[28]。对事故的发生负有责任，建议由南宁市邕宁区应急管理局依法进行行政处罚；

5.来宾市潍淞通风设备有限公司，在无相关资质承包桂民投总部基地项目 4#楼酒店厨房排油烟风管工程项目的情况下，又将该工程发包给不具备安全生产条件或相应资质的个人[29]，未对施工人员开展相应的安全技术交底及三级安全教育[30]，施工现场

---

[26][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告；

[27][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；

[28][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[29][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；

[30][?]《生产经营单位安全培训规定》第十四条、第十五条、第十六条进行培训；

未安排安全员和技术人员指挥作业[31]，施工人员高处作业无相关资质[32]。对事故的发生负有责任，建议由南宁市邕宁区应急管理局依法进行行政处罚。

（三）相关责任人的责任认定和处理建议

1.黄媛，广西桂民投新材料科技有限公司法定代表人。未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患[33]。履行主要负责人职责不到位，对事故的发生负有责任。建议由南宁市邕宁区应急管理局依法进行行政处罚；

2.何道军，南宁五象饭店有限公司法定代表人。未有效督促本单位履行安全生产职责，检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患[34]。未履行主要负责人职责，对事故的发生负有责任。建议由南宁市邕宁区应急管理局依法进行行政处罚；

3.宁涛，广西裕达工程有限公司法定代表人。组织开展安全生产检查不到位，对项目内分、承包企业及相关资质底数不清，未

---

[31][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；

[32][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业；

[33][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[34][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

有效督促、检查本单位的安全生产工作，并及时消除无相关资质人员从事高处作业的事故隐患[35]。履行主要负责人职责不到位，建议由南宁市邕宁区应急管理局依法进行行政处罚；

4.翟坪清，五象饭店排油烟管道工程现场代表，与韦松商定变更排油烟管道施工，未按照施工图纸设计进行施工，未检查、督促、指导韦松、李哲民实现安全生产文明施工管理目标[36]，未有效履行职责。建议由广西裕达控股集团有限公司处理。

九、事故防范和整改措施

潍淞公司要以这起事故为教训，切实加强落实安全生产主体责任，及时发现和消除事故隐患，切实解决隐患排查整改流于形式，将安全生产知识根植于员工的思想意识之中，加强监督从业人员遵守各岗位的安全生产规章制度。

五象饭店要加大对项目的施工管理。要加大审核审查外包公司资质及施工人员资质，提高企业安全生产防范水平，避免引发安全生产事故。

裕达工程要加大对在建项目的隐患排查整改力度，对进入项目施工的队伍要及时发现，及时管控。杜绝项目内各类生产安全事故再次发生。

联睿建设要加大巡查检查力度，对发现项目内存在的违法行

---

[35][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[36][?] 桂民投总部基地项目 2023 年组织管控优化方案 第 21 页 职责分工：7.安全生产文明施工管理职责：根据安全生产文明施工管理目标制定本项目的具体实施方案，明确各工程管理人员的具体职责，检查、督促、指导工程管理人员实现安全生产文明施工管理目标。

为、安全隐患要及时报告，并督促相关单位进行整改。

桂民投公司要定期召开安全生产例会，对相关单位进行统一协调管理，经常性组织施工单位、监理单位开展安全检查，对查出的安全隐患予以通报并及时整改，提高各单位安全管理意识，提升安全管理水平。

城区住建部门要切实按照“管行业必须管安全”，坚持安全生产“属地管理”原则，加大对城区在建项目的安全监管力度，促进企业落实安全生产主体责任，遏制生产安全事故的发生。

南宁市邕宁区蒲庙镇桂民投总部基地项目

“4·6”高处坠落一般事故调查组